

1500414-54.2021.8.26.0626
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado(a)(s) às fls. 65, como incurso(s) no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Oferecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
2ª Vara
Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500414-54.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1500414-54.2021.8.26.0626
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado(a)(s) às fls. 65, como incurso(s) no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Oferecimento da denúncia às fls. 129/131.

Recebimento da denúncia às fls. 133/134.

Resposta à acusação às fls. 167/168.

Audiência de instrução às fls. 256/257.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 249/255.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, a prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, posto que, em síntese, no dia 13 de novembro de 2021, por volta de 02h45min, na Rua Dom João III, nº 791, Centro (loja de semijoias, "H. Tronics"), nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si diversas semijoias e uma câmera de segurança (avaliadas ao todo em R\$ 17.760,00 - fls. 15), pertencentes à empresa-vítima "H. Tronics", representada por Eduardo Cury Russo, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado e relatado em denúncia, "no dia dos fatos o denunciado deliberou praticar um furto para angariar recursos financeiros através da revenda dos bens rapinados. Assim, adentrou a loja "H. Tronics" mediante rompimento de obstáculo (danificação da janela com uma chave de fenda, apreendida no local), subtraindo em proveito próprio 44 anéis, 21 colares e 11 brincos, além de uma câmera de monitoramento, vindo a acondicionar parte dos bens dentro de uma mochila e outra parte em suas vestes. Ocorre que a Polícia foi acionada e logrou êxito em deter o denunciado ainda no interior da loja, recuperando os pertences que já estavam separadas para subtração e assim impedindo a consumação do delito. No local também foram apreendidas as chaves de fenda usadas pelo denunciado para danificar a janela (cf. auto de apreensão de fl. 11)".

A materialidade delitativa encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, pelo boletim de ocorrência às fls. 02/05, pelos autos de exibição e apreensão e entrega de fls. 11/12 e 13/14, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 16, pelo auto de avaliação de fls. 15, pelo laudo pericial do local de fls. 154/159, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a vítima Eduardo disse, em síntese, que foi acordado com a notícia de que subtraíram algumas coisas de seu estabelecimento. O vizinho teria observado o réu mexendo na janela. A polícia fez a abordagem do réu dentro da loja. A polícia recuperou R\$ 10.000,00; o réu teria rompido a janela com um machado. Declarou que teve um prejuízo global de R\$ 18.000,00.

A testemunha policial Ricardo declarou, em síntese, que estava em patrulhamento quando noticiaram um furto em andamento. Visualizaram o acusado dentro da loja com vários objetos. Tinha com o réu chave de fenda e uma filmadora. O réu foi algemado.

A vítima fez o reconhecimento dos objetos.

Em juízo, o(a) acusado(a) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, por sua vez, disse que já ficou 05 anos preso. Reconhece que o que fez está errado. Declarou que tirou a madeirinha que apoia a janela e entrou na loja. Afirma que pegou as bijuterias para vender e ajudar sua netinha.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

As provas angariadas durante as duas fases da persecução penal se mostram harmônicas para um édito condenatório, uma vez que a materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em juízo pelo policial que efetivou a prisão em flagrante, pela vítima e pelo próprio acusado, que tinha plena consciência do caráter ilícito da atividade, anotando-se que o uso deliberado de entorpecentes pelo agente não afasta os rigores da Lei Penal.

Ademais, o laudo pericial de fls. 154/159 confirma a danificação da janela para acesso ao interior do imóvel, configurando a qualificadora do rompimento de obstáculo, posto que em consonância com a prova oral colhida nos autos.

Destarte, uma vez que a confissão está em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da

pena.

Do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal:

Na primeira fase, verifica-se que o réu ostenta desabonadores antecedentes criminais (fls. 138/151) e o prejuízo decorrente de suas ações, conforme anotado pela vítima, justificam a exasperação da pena-base, que fixa-se em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, deve ser considerada a atenuante da confissão, configurando-se razoável a redução da pena-base no patamar de 1/6, alcançando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, considerando o iter criminis, uma vez que o réu já havia destruído o patrimônio para adentrar ao imóvel e separado diversos objetos para subtração, de rigor a diminuição da pena provisória em 1/3, tornando-se definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, é inviável/insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, considerando o histórico criminal do réu.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo, inclusive ao estabelecimento prisional com relação ao regime inicial fixado.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA